

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5074898-84.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL CASSIO MURILO MONTEIRO GRANZINOLI

IMPETRANTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

IMPETRADO: JUÍZO FEDERAL DA 33ª VF DO RIO DE JANEIRO

MANDADO DE SEGURANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DO TERCEIRO INTERESSADO (PROCURADOR FEDERAL APOSENTADO) DE PAGAMENTO DA RUBRICA DEFERIDA NA SENTENÇA - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - NO CONTRACHEQUE SIAPE. DECISÃO ATACADA DETERMINANDO O REPASSE MENSAL DA REFEIDA RUBRICA EM FOLHA DE PAGAMENTO JUNTAMENTE COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO NO CONTRACHEQUE SIAPE. IMPETRAÇÃO DO WRIT PELA UNIÃO. SENTENÇA NÃO DETERMINOU A IMPLEMENTAÇÃO DO REPASSE MENSAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FOLHA DE PAGAMENTO JUNTAMENTE COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO TERCEIRO INTERESSADO NO CONTRACHEQUE SIAPE OU ESPECIFICOU QUE O REPASSE FOSSE IMPLEMENTADO EM CONTRACHEQUE ÚNICO. CUMPRIMENTO DA ORDEM COM PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA DEVERÁ OCORRER DA MESMA FORMA COMO É FEITA PARA OS DEMAIS PROCURADORES DA ATIVA. CONCORDÂNCIA DO TERCEIRO INTERESSADO NESTES TERMOS QUANDO DO CUMPRIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELA INSTÂNCIA REVISORA. SEGURANÇA CONCEDIDA PARA CASSAR A DECISÃO ATACADA E RECONHECER A DESNECESSIDADE DO PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE A HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA VIA CONTRACHEQUE SIAPE.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONCEDER A SEGURANÇA para o efeito de, ratificando a liminar deferida, cassar a decisão atacada e reconhecer a desnecessidade do pagamento da parcela referente a honorários de sucumbência via contracheque SIAPE. Sem honorários, diante da natureza da demanda, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 18 de fevereiro de 2025.

5074898-84.2024.4.02.5101

510015290701 .V6

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5074898-84.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL CASSIO MURILO MONTEIRO GRANZINOLI

IMPETRANTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

IMPETRADO: JUÍZO FEDERAL DA 33ª VF DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado em face da decisão, proferida pelo Juízo Federal da 33ª Vara Federal do Rio de Janeiro, nos seguintes termos:

"Como questão preliminar e indispensável, ressalto a essencial necessidade de tratamento polido, cortês, educado e respeitoso entre todos os atores do processo, esclarecendo que este Juízo não mais admitirá - e, conseqüentemente, desconsiderará - toda e qualquer petição que contenha palavras irônicas ou ofensivas, e não siga estas regras mínimas de respeito. Tal tratamento respeitoso deve ser estendido, inclusive, a servidores e estagiários desta Serventia, quando da utilização dos canais de atendimento pelas partes do processo. E, considerando ainda que ambas as partes pugnaram pela aplicação de pena de litigância de má-fé, indefiro, de plano, tais pedidos.

Não obstante os inúmeros atendimentos realizados pelos Magistrado às partes, através do balcão virtual, conforme certidões dos eventos 339,358,361,376,373, 374 e 375, várias petições foram juntadas posteriormente, de forma contínua, antes mesmo de qualquer decisão ter sido proferida por este Juízo, senão vejamos: pela parte ré (nos eventos 350, 355, 359, 363, 364, 366); pelo CCHA (no evento 365) e pela parte autora (nos eventos 353, 357, 360, 362, 367, 368, 369 e

370). A União Federal, na petição do evento 366, requereu a desconsideração das petições juntadas nos eventos 350 e 364, o que esvazia a necessidade de apreciação das petições dos eventos 353 e 368, da parte autora.

No dia 19.07.2024, às 15 horas, esta Magistrada procedeu ao atendimento da AGU, através do balcão virtual, estando presentes o Dr. Cláudio (Procurador Regional) e o Dr. João (Procurador João), os quais alegaram a impossibilidade de pagamento da verba honorária no contracheque dos proventos de aposentadoria do autor; isto porque, conforme asseverado na petição do evento 355, todos os Procuradores recebem 2 contracheques: 1 para pagamento dos subsídios, e outro para o pagamento da verba atinente aos honorários advocatícios.

Por fim, argumentaram que a expressão contracheque que conta na sentença não deve ser interpretada como contracheque da União, tratando-se, pois, de questão de hermenêutica.

Pelo Juízo foi ressaltado que existe **sentença transitada em julgado**, coberta pelo manto da definitividade e que não se pode inaugurar discussões que deveriam ter sido debatidas na fase de conhecimento, na fase de execução.

Há que se ressaltar que o Conselho Curador dos Honorários Advocatícios (CCHA) é órgão vinculado à Advocacia-Geral da União, sem personalidade jurídica autônoma, cuja atribuição é tão somente fiscalizar a correta destinação dos honorários advocatícios. Adiro ao entendimento veiculado na decisão do evento 138, da lavra do i. Juiz Federal 1º relator da 6ª Turma Recursal, proferida em outubro de 2018, cujo trecho merece transcrição:

Inicialmente, não reconheço o CCHA como parte, nem como terceiro existente, uma vez que não possui personalidade jurídica própria - é um ente despersonalizado, como a própria União e seus prepostos vêm afirmando ao longo do feito.

Se o entendimento desta Relatoria é ultrapassado, certamente essa nova condição do CCHA deveria ter sido oportunamente alegada e provada, sendo certo que, nem na lei há tais elementos caracterizadores, nem nos pretensos "atos constitutivos", trazidos aos autos a fls. 1100/1101 e seguintes. O parecer anexado é opinião abalizada, mas é uma opinião, da qual respeitosamente divirjo.

Assim, uma vez que ente despersonalizado não é parte, nem terceiro, não podendo figurar neste feito, em qualquer condição, a não ser na condição de ente componente da Ré-União, diretamente encarregado de cumprir a ordem judicial, que remanesce total ou parcialmente descumprida - ao lado da SGA/AGU -, bem como, uma vez que não se prova ser possível a ele contratar advogados privados, por conta da ausência de uma permissão estatutária específica - ou, ao menos, não se prova a sua existência -, além do que, o referido depósito não se presta para o fim a que, supostamente, se destina, sequer deveriam ser analisados os requerimentos lá contidos, em razão de sua aparente - primo oculi - inexistência jurídica (...)

Pois bem, a fls. 1022 foi proferida decisão, que determinava ao CCHA e ao SGA/AGU, na qualidade de entes despersonalizados, integrantes da União, o cumprimento da medida emergencial deferida anteriormente, majorando a multa atinente à União (...)

De igual modo, remeta-se cópia ao Tribunal de Contas da União de todo o processado, inclusive de fls. 1080/1194 e seguintes, em especial, as atas lá trazidas, tendo em vista a existência de prováveis indícios de irregularidades administrativas, na forma como a verba honorária está sendo paga atualmente, nos termos da fundamentação do voto, bem como, tendo em vista o risco de eventual destinação diversa da dita verba, da forma como é prevista originalmente em lei, como se vê a fls. 1080/1194 e seguintes.

Assim, não devem ser consideradas as explicações apresentadas pelo CCHA, através da petição contida no Evento 365.

As eventuais dificuldades no cumprimento de uma determinação judicial não equivalem à impossibilidade absoluta e são inteiramente inoponíveis ao Judiciário e ao autor.

Releva notar que na fase executiva, que se arrasta há mais de 5 anos tão somente em decorrência da resistência da ré em acatar o que fora decidido na Sentença, confirmada pela E. 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro (evento 76), não há que se inovar, invocando-se argumentos que não foram veiculados na fase de conhecimento.

No mesmo sentir, o ineditismo das medidas a serem adotadas para a adequação sistêmica do SIAPE a fim de proceder à **implementação do repasse mensal dos honorários advocatícios em folha de pagamento juntamente com o pagamento do subsídio do autor, no contracheque SIAPE**, não justificam a reiteração da desídia e descaso com as determinações do Juízo.

Diante do exposto, determino:

1) A intimação eletrônica E PESSOAL do SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS, vinculado ao Ministério de Gestão e Inovação de serviços Públicos ou eventual substituto, para que cumpra a ordem judicial, sob pena de responsabilização patrimonial pessoal, em caso de reiteração de descumprimento, no prazo de 10 dias;

2) A intimação eletrônica e pessoal do(a) CHEFE DA PROCURADORIA REGIONAL DA UNIÃO DA 2ª REGIÃO, ou quem lhe fizer as vezes, no Rio de Janeiro-RJ, para que cumpra a ordem judicial, sob pena de responsabilização patrimonial pessoal, no prazo de 10 dias;

3) Remessa integral dos autos ao Ministério Público Federal a fim de apurar a prática de ilícito penal;

4) Revogação, por ora, PARCIAL da decisão do evento 341, suspendendo-se a aplicação da multa pessoal à Presidente do Conselho Curador dos Honorários Advocatícios e ao Chefe da Procuradoria Regional da União da 2ª região;

5) A elaboração de certidão atestando os dias de descumprimento e o valor da multa cominatória a ser paga pela ré, considerando a decisão do evento 341;

Precusa esta decisão, voltem-me os autos conclusos para deliberação acerca da expedição de RPV, conforme requerido na petição do evento 367, considerando que, após ter sido dado vista à parte ré, acerca dos cálculos apresentados pela parte autora, no evento 337, CALC2, conforme determinado no evento 331, DESPADEC1, a executada já se manifestou, através do parecer técnico apresentado no Evento 363.

Deve a parte autora trazer aos autos o contrato de honorários, ante o requerimento de destaque da referida verba.

Intime-se "

A medida liminar foi deferida no Evento 31.

Os embargos de declaração opostos pela parte autora do processo originário (terceiro interessado) no Evento 13 e o pedido de reconsideração (Evento 26) foram rejeitados (decisão do Evento 50).

A autoridade coatora prestou os esclarecimentos no Evento 14.

O MPF ofertou parecer requerendo o prosseguimento do processo (Evento 10).

É o relatório.

VOTO

A questão controvertia no presente *writ* envolve, em síntese, a forma adequada e correta do cumprimento de sentença proferida no processo da origem.

A sentença (Evento 51) contém o seguinte dispositivo (grifou-se):

*"Com resolução de mérito, com fulcro no Art.487 I do NCPC, e nos termos da fundamentação, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar a União a **implantar a rubrica "honorários de sucumbência" - que tem natureza de parcela da remuneração por tempo de serviço - no contra-cheque do Autor obedecida a integralidade e a paridade relativamente ao percentual máximo recebido pelos ativos**, com o recolhimento da contribuição previdenciária segundo a base de cálculo e alíquota cabíveis, considerado o status do Autor de inativo."*

A tutela de urgência foi indeferida pelo magistrado singular.

A e. 6ª Turma Recursal negou provimento ao recurso da UNIÃO e manteve a sentença (Evento 63). Na ocasião, foi deferida a tutela provisória de urgência nos seguintes termos:

"Concedo a antecipação de tutela, eis que presentes os requisitos autorizadores (veracidade das alegações, mais do que verossimilhança, e risco de lesão grave e/ou de difícil reparação, eis que, se trata de um cardiopata grave), determinando à Recorrente que cumpra o dispositivo da sentença, no prazo máximo de 30 dias e até ulterior determinação, sob pena de multa diária de R\$ 100,00 (cem reais), sem prejuízo das sanções cíveis e/ou criminais."

No Evento 325 foi certificado o trânsito em julgado.

Ao iniciar a fase de cumprimento de sentença, o terceiro interessado sustentou que, diante do trânsito em julgado, teria direito a ver satisfeitos três itens:

"1). Implantação em definitivo da verba no seu contracheque, sendo certo que atualmente o pagamento se faz extrafolha, PROVISORIAMENTE, em virtude de decisão do Sr. Juiz Relator descrita no evento 152, sendo esta a obrigação de fazer a que está submetida a União-Ré;

2). Pagamento de quantia certa decorrente dos valores impagos desde Junho/2016 até o 2º semestre de 2018 (a competência específica somente a União-Ré saberá dizer, visto que as fichas financeiras a respeito da verba "HA" só 3 estão disponíveis para consulta a partir da competência Maio/2020 em diante;

3). Pagamento das multas cominatórias fixadas e revistas, enquanto perdurou o reiterado descumprimento da ordem judicial."

Ao final, requereu as seguintes providências:

"1) Seja a União-Ré (AGU - PRU2) intimada para que providencie a implantação da verba denominada "HA" no contracheque do Autor, EM PRAZO DETERMINADO PELO JUÍZO, devendo juntar aos autos o adequado comprovante;

2) Seja a União-Ré (AGU - PRU2) igualmente intimada a elaborar cálculos de liquidação, em sede de execução invertida, relativos aos valores atrasados impagos, corrigidos monetariamente na forma aqui elencada e acrescidos de juros legais, além dos ônus sucumbenciais de estilo, ROGANDO QUE TAMBÉM NESTE CASO SEJA DETERMINADO PRAZO PELO JUÍZO."

Na decisão do Evento 341, a autoridade coatora determinou a redução do prazo de 15 dias úteis "para cumprimento da obrigação de fazer pela executada, cujo não atendimento acarretará a incidência de multa cominatória diária no valor de R\$ 200,00 , limitada a R\$ 5.000,00."

Após diversas manifestações do terceiro interessado e da impetrante, a autoridade coatora proferiu a decisão ora atacada que, em síntese, determinou que houvesse a implementação do repasse mensal dos honorários advocatícios (de sucumbência) em folha de pagamento juntamente com o pagamento do subsídio do autor, no contracheque SIAPE.

Pois bem.

Analisando novamente o processo, esta relatoria conclui que **o provimento judicial que deferiu a liminar deve ser mantido tal como proferido**, já que não foram trazidos aos autos quaisquer elementos novos que pudessem alterar a conclusão a que se chegou quando da análise da medida liminar.

Eis o teor da decisão, que ora adoto como razões de decidir:

"Como já afirmado no voto, a sentença concedeu exatamente o que havia sido pedido, porque condenou a União a "implantar a rubrica 'honorários de sucumbência' - que tem natureza de parcela da remuneração por tempo de serviço - no contra- cheque do Autor obedecida a integralidade e a paridade relativamente ao percentual máximo recebido pelos ativos, com o recolhimento da contribuição previdenciária segundo a base de cálculo e alíquota cabíveis, considerado o status do Autor de inativo".

Todavia, embora o termo "contracheque" esteja no singular, no dispositivo da sentença, é importante considerar que a fundamentação da sentença foi no sentido de garantir ao autor a integralidade e a paridade relativamente ao percentual máximo recebido pelos ativos que exercem a mesma função.

Não houve a determinação, na sentença, de "implementação do repasse mensal dos honorários advocatícios em folha de pagamento juntamente com o pagamento do subsídio do autor, no contracheque SIAPE". Não houve tampouco a especificação para que o repasse fosse implementado em contracheque único.

Assim, a forma colocada no cumprimento da obrigação, colocaria a parte autora em situação vantajosa até mesmo em relação aos demais membros ativos da mesma carreira, o que não foi objeto de nenhuma decisão.

Destarte, a fim de garantir a correta aplicação da determinação judicial, o cumprimento da ordem com o pagamento da verba honorária deverá ocorrer da mesma forma como é feita para os demais procuradores da ativa.

Ainda, não há qualquer motivo para existir diferenciação do autor com o tratamento dado aos membros ativos da Advocacia-geral da União, estando devidamente cumprida a obrigação de fazer com a garantia da integralidade e paridade dos valores recebidos a título de honorários, nos exatos termos do título judicial.

Pelo exposto, defiro a liminar, para determinar a suspensão da decisão recorrida, reconhecendo a desnecessidade do pagamento da parcela referente a honorários honorários via contracheque SIAPE."

Em acréscimo aos fundamentos acima, convém chamar a atenção para o fato de que, por meio da decisão proferida em **30/10/2018** (Evento 152 do processo originário), o Juiz Relator do Recurso Inominado, após destacar que recebeu em seu gabinete a impetrante e o **terceiro interessado**, considerou razoável dar-se o cumprimento da tutela de urgência concedida no acórdão (vale dizer, implantação do valor dos honorários advocatícios) *"da mesma forma como é feita para os demais procuradores da ativa, o que deverá ser feito todo o mês, ao invés do depósito judicial, como pretendido"*. Além disso, o terceiro interessado peticionou nos autos originários atestando que foi cumprida a decisão proferida pelo Relator.

Como se vê, o próprio terceiro interessado não demonstrou qualquer insurgência quanto à forma como os pagamentos da rubrica "honorários de sucumbência" vinham sendo realizados desde o final de 2018, isto é, da mesma forma que os Procuradores da Ativa.

Aliás, como esclarecido pela impetrante, há, na verdade, dois contracheques: o contracheque dos valores pagos pelo erário e o contracheque referente aos honorários advocatícios, pago pelo Conselho Curador dos Honorários Advocatícios.

Outrossim, ao que parece, o terceiro interessado se vale do trânsito em julgado da sentença para, visando a satisfazer questões de natureza eminentemente tributária (impedir a tributação do imposto de renda pela instituição financeira pagadora) e pessoal (aumento da margem consignável de empréstimo), **alterar a forma de cumprimento do julgado que vinha sendo feito provisoriamente há mais de 06 anos sem qualquer oposição.**

Veja-se, a propósito, os fundamentos do pleito que inaugurou o pedido de cumprimento de sentença (Evento 327 do processo originário);

Do ponto de vista do Autor, a maior necessidade de implantação da verba no contracheque decorre da indevida retenção de IRRF que o BB faz incidir sobre a aludida verba, a qual compõe o conceito de proventos de aposentadoria, na forma em que ficou decidida nos autos.

Também a margem consignável do Autor será majorada tão logo seja implantada a referida verba no contracheque, sendo outro fator a ser considerado.

O Autor já tentou fazer respeitar o direito que obteve no referido processo antecedente - 0012628-86.2006.4.02.5151, no sentido de comunicar ao BB a isenção de IRRF da qual é titular.

Enviou requerimento por e-mail endereçado ao órgão CCHA, pedido que foi negado, sob alegação de que "deveria resolver a demanda com a fonte pagadora", que no seu entender seria o BB.

Este último, a seu turno, orienta a procurar a "fonte pagadora", que seria o CCHA.

Enfim, já que o Autor não está aqui pedindo nenhum favor, basta que a verba seja implantada no contracheque, quando então a decisão judicial estará cumprida e o problema da indevida retenção de IRRF definitivamente resolvido."

Ora, considerando que o cumprimento provisório da sentença (isto é, o depósito mensal dos honorários advocatícios pelo próprio Conselho Curador dos Honorários Advocatícios promovido antes do trânsito em julgado) já atendeu completamente a pretensão do terceiro interessado, surge descabido o pleito de alteração do modo como está sendo cumprida a obrigação de fazer imposto na sentença (vale dizer, pagamento da rubrica honorários de sucumbência pelo CCHA) após o trânsito em julgado.

Nesse contexto, deve ser ressaltado que a questão acerca da incidência indevida de imposto de renda sobre os valores pagos ao terceiro interessado via Conselho Curador não é objeto da lide que tramitou na origem, de modo que tampouco deve servir de fundamento para justificar a forma de cumprimento do julgado ou adequação ao que melhor atenda aos interesses da parte.

Por outro lado, apenas a título de esclarecimento, caso fosse mantida a decisão atacada - isto é, determinação para pagamento do valor dos honorários de sucumbência diretamente no contracheque SIAPE -, a cada mês o Conselho Curador dos Honorários Advocatícios deveria realizar o repasse dos valores devidos à União via GRU, conforme consta no ANEXO2 do Evento 392. Veja-se:

"3. Quanto à compensação dos valores pagos em folha de pagamento pela Advocacia-Geral da União, ficou estabelecido, por meio do DESPACHO n. 00101/2024/CONTA/SGA/AGU (Seq. 59), que caberá ao Conselho Curador dos Honorários Advocatícios realizar o repasse dos valores devidos à União via GRU - Guia de Recolhimento à União, de forma que a receita sairá do fundo administrado pelo CCHA para compor o caixa da União, a fim de reforçar a dotação orçamentária para compensar a despesa criada, a qual será paga diretamente via folha de pessoal. 4. Dessa forma, sugere-se o encaminhamento dos autos à Diretoria de Planejamento, Orçamento, Finanças e Contabilidade - DPOF, para que seja providenciada a GRU para recolhimento do CCHA, no valor de R\$ 14.395,63, referente ao pagamento de honorários advocatícios diretamente na folha do aposentado LANNY FORTES MAXIMO GOES DE LIMA. 5. Ressalta-se que o procedimento detalhado acima deverá ser repetido todos os meses, enquanto perdurar a obrigação de fazer imposta pelo Juízo."

Além disso, nos termos do que foi esclarecido pela impetrante na manifestação do Evento 392 do processo originário, a realização do pagamento da rubrica honorários de sucumbência por meio do contracheque SIAPE, tal como determinado pela coatora, implica a incidência de contribuição previdenciária, o que não ocorria na forma como os valores vinham sendo pagos em razão do cumprimento da tutela provisória de urgência.

Por fim, segundo informações prestadas pela autoridade coatora (Evento 14), o Conselho Curador dos Honorários Advocatícios, ao manifestar-se no processo originário, esclareceu que a realização do pagamento da rubrica honorários advocatícios no contracheque SIAPE, tal como pretendido pelo terceiro interessado, criaria situação única que divergiria do modelo de pagamento que atende a mais de 12 mil beneficiários.

Como se vê, a pretensão requerida pelo terceiro interessado por ocasião do cumprimento de sentença, além de não estar claramente abrangida pelo comando que emerge do dispositivo da sentença, viola o princípio da razoabilidade, do interesse público e da eficiência dos atos administrativos.

Ante o exposto, voto por **CONCEDER A SEGURANÇA** para o efeito de, ratificando a liminar deferida, cassar a decisão atacada e reconhecer a desnecessidade do pagamento da parcela referente a honorários de sucumbência via contracheque SIAPE. Sem honorários, diante da natureza da demanda. Publique-se e intímem-se. Comunique-se à autoridade coatora. Com o trânsito em julgado, dê-se baixa e archive-se o processo.

5074898-84.2024.4.02.5101

510015290700 .V19